



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DEDE RAMADHANI;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /18 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Ramadhani ditangkap tanggal 13 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HARUN PRAYOGA;
2. Tempat lahir : Di Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Huta Sidomulio Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar
Kab. Simalungun;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa Harun Prayoga ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : WITRA SANDI PURBA;

2. Tempat lahir : Pematang Siantar

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Juni 1989

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Huta IV Batu Tujuh Nagori Silau Malaha Kec.
Siantar Kab. Simalungun;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Witra Sandi Purba ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAP;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Sidomulyo Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun dan atau jl. Sriwijaya Bawah Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Prasakti Harahap ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : SOFIAN AMIN RANGKUTI;
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Sidomulyo Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sopian Amin Rangkuti ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa 6

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN |
| 2. Tempat lahir | : Batu VII |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/15 April 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Raja Sandy Irawan Siahaan ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria Tambunan, SH., Asnan Hansari, SH., dan Muhammad Arif Siregar SH., Advokat Penasehat Hukum yang beralamat kantor pada Hukum "Zat & Associates" yang berlatar di Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025, kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Simalungun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa, I, terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan Terdakwa VI karena adanya alasan pembeda berupa pembelaan terpaksa (noodweer) sesuai dengan pasal 49 (1) KUHP;
2. Jika hakim hakim menjatuhkan pidana maka kami mohon agar YM Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAH, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2024, bertempat disamping rumah Terdakwa I DEDE RAMADHANI yang berada di Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI menggunakan sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAH untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun tersebut selanjutnya setelah Terdakwa DEDE RAMADHANI selesai membeli rokok lalu terkejut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario125 warna hitam dengan pelat nomor polisi BK-3684-NAO, dengan nomor Rangka :MH1JFU11XFK210047, dan nomor Mesin : JFU1E-1209887 tersebut telah hilang dari lokasi kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menyuruh teman-temannya untuk melakukan pencarian sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAH dan agar dapat menunggu disetiap simpang yang berdekatan tersebut, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menjumpai pemilik warung sembako tersebut untuk melihat rekaman CCTV yang ada di warung sembako tersebut. Selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa DEDE RAMADHANI dan teman temannya pergi ke kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencarian yang diduga korban pencurian sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA melihat Korban ALEXANDER SINAGA tersebut berada di Jln. Bali Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedang mengisi minyak sepeda motor yang dicuri oleh korban tersebut di kedai yang menjual minyak eceran di jalan umum tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA berhenti di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa WITRA SANDI PURBA berteriak dengan berkata "WOI...MALING KAU" mendengar teriakan tersebut korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya di lokasi jalan umum tersebut lalu Korban langsung berlari lalu Korban melempar helm yang dipakainya ke arah Terdakwa DEDE RAMADHANI Lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI mengambil helm dan melemparkan helm tersebut kepada Korban lalu Korban terus berlari kearah perumahan yang berada di Jln. Bali Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI, dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA, dan GILANG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) juga ikut mengejar korban dengan berlari ke arah perumahan tersebut lalu pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI, dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA, dan ABDUL SALIM HARAHAH juga berteriak dengan berkata "MALING..MALING...MALING..." selanjutnya karena mendengar teriakan "MALING...MALING...MALING..." tersebut yang mana pada saat itu warga atau masyarakat di perumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya lalu masyarakat juga ikut membantu menangkap korban, selanjutnya korban terjatuh di jalan perumahan tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI langsung memukul bagian bahu kiri korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, lalu Terdakwa WITRA SANDI PURBA ikut memukul bagian muka korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan -Terdakwa sebanyak dua kali, GILANG menjambak rambut korban dan memukul bagian badan korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI memukul pundak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menelpon Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI untuk memberitahukan bahwa maling sepeda motor tersebut telah tertangkap di perumahan di Jln. Bali tersebut selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAH dan AZMI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna merah datang ke lokasi tersebut dengan berboncengan lalu Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa HARUN PRAYOGA dan Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berbonceng tiga juga datang ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa DEDE RAMADHANI ditarik oleh warga di perumahan tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa DEDE RAMADHANI “APA BETUL ITU MALING” lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI berkata “BETUL MALING ITU BANG, ADA BARBUTNYA JUGA”.

Bahwa selanjutnya AZMI mengangkat tubuh korban dengan menggunakan dua tangannya ke sepeda motor Nmax warna merah yang dikendarainya tersebut yang mana pada saat itu korban didudukkan ditengah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan yang duduk paling belakang sambil memegang korban tersebut adalah AZMI, selanjutnya ABDUL SALIM HARAHAHAP membawa sepeda Honda Vario milik korban tersebut selanjutnya MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI membawa korban dan barang bukti tersebut menuju ke Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun Bahwa Selanjutnya pada saat sampai di Jalan Medan simpang Rambung Merah yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut karena Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP mau berangkat bekerja sebagai satpam di PT.STTC, selanjutnya pada saat itu korban diturunkan dari sepeda motor, Kemudian Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP menjambak rambut korban tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP juga memukul bagian wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP menendang bagian wajah korban tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali, kemudian AZMI memukul bagian perut korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA memukul bahu korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya AZMI mengangkat tubuh korban tersebut ke sepeda motor Nmax warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA bergantian membawa sepeda motor Nmax warna merah tersebut dan korban tetap didudukkan di tengah dipegangi oleh AZMI, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menelpon IDAM lalu DEDE RAMADHANI berkata kepada IDAM “MALINGNYA UDAH DAPAT BANG, TERUS MAU DIBAWA KEMANA” lalu IDAM berkata “KALAU MAU DIBAWA KESINI BIAR DIPANGGILKAN PERANGKAT DESA” lalu percakapan tersebut selesai.

Bahwa selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA dan AZMI membawa korban pencurian tersebut menuju ke Kampung Tengah Huta Sidomulyo lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI bergantian membawa sepeda motor Honda vario

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI membonceng ABDUL SALIM HARAHAHAP, dan SOFIAN AMIN RANGKUTI, lalu Terdakwa WITRA SANDI PURBA membonceng Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN setelah sampai di Jalan Asahan Batu VI selanjutnya Terdakwa WITRA SANDI PURBA dan teman mengikuti Terdakwa HARUN PRAYOGA dan AZMI menuju ke warung TONO di Nagori Dolok Hataran tersebut lalu pada saat itu Terdakwa WITRA SANDI PURBA melihat warga sudah ramai berkumpul di lokasi warung TONO DAN korban sudah duduk di atas tanah lalu pada saat itu AZMI memukul bagian perut korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, SUKIMAN (DPO) menendang bagian badan sebelah kiri laki-laki tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali, RUTIM (DPO) memukul bagian muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak empat kali, lalu RUTIM juga menunjang bagian rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, RUDI juga memukul bagian muka korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan menendang bagian kepala korban tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN memukul bagian muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak dua kali.

Bahwa selanjutnya AZMI berkata "CARI TALI BIAR KITA IKAT TANGANNYA" lalu AZMI berkata kepada Terdakwa HARUN PRAYOGA "IKAT PINGGANG ITU BUKA" lalu pada saat itu Terdakwa HARUN PRAYOGA membuka tali pinggang yang dipakai di celana korban tersebut lalu RUTIM mengambil ikat pinggang tersebut lalu RUTIM melilitkan tali pinggang tersebut ke leher laki-laki tersebut kemudian Terdakwa WITRA SANDI PURBA dan teman teman berusaha untuk melepaskan tali pinggang tersebut dari leher korban tersebut lalu, kemudian RUTIM menyiram air kuah bakso ke muka korban lalu saksi GILANG mengelap bagian wajah laki-laki tersebut dengan menggunakan baju korban lalu selanjutnya saksi GILANG dan Terdakwa RAJASANDI IRAWAN dengan berbonceng tiga pergi membawa korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwaa DEDE RAMADHANI yang mana pada saat itu posisi korban sudah tergeletak di atas tanah dibawah lampu selanjutnya beberapa menit kemudian pihak Polisi dari Polsek Bangun datang ke lokasi tersebut selanjutnya pihak Polisi dari Polsek Bangun dibantu dengan warga langsung membawa korban pencurian tersebut ke Puskesmas Perumnas Batu Anam untuk mendapatkan pertolongan pertama atau perobatan karena pada saat itu kondisi korban tersebut dalam keadaan lemas, dan Korban tidak ada respon/ sudah pingsan, selanjutnya pihak Polisi dari Polsek Bangun datang ke lokasi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya Polisi dari Polsek Bangun dengan dibantu warga membawa Korban menuju Puskesmas Perumnas Batu Anam untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut, ALEXANDER SINAGAmeninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 691/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 26Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp. FM terhadap seseorang yang bernama ALEXANDER SINAGA diperoleh hasil dengan kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, perkiraan usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar grade satu pada anggota gerak atas. Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak; Luka memar pada kepala, leher, pinggang bokong, dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam; pelebaran pembuluh darah pada otak; bintik perdarahan pada otak.Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka memar pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam selaput keras otak menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum peneriksaan dilakukan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DEDE RAMADHANI , Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI , dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2024, bertempat di samping rumah Terdakwa I DEDE RAMADHANI yang berada di Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban ALEXANDER SINAGA pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI menggunakan sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAHAP untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun tersebut selanjutnya setelah Terdakwa DEDE RAMADHANI selesai membeli rokok lalu terkejut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario125 warna hitam dengan pelat nomor polisi BK-3684-NAO, dengan nomor Rangka :MH1JFU11XFK210047, dan nomor Mesin : JFU1E-1209887 tersebut telah hilang dari lokasi kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menyuruh teman-temannya untuk melakukan pencarian sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAHAP dan agar dapat menunggu di setiap simpang yang berdekatan tersebut, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menjumpai pemilik warung sembako tersebut untuk melihat rekaman CCTV yang ada di warung sembako tersebut. Selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa DEDE RAMADHANI dan teman temannya pergi ke kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencarian yang diduga korban pencurian sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAHAP.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA melihat Korban ALEXANDER SINAGA tersebut berada di Jln. Bali Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedang mengisi minyak sepeda motor yang dicuri oleh korban tersebut di kedai yang menjual minyak eceran di jalan umum tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA berhenti di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa WITRA SANDI PURBA berteriak dengan berkata "WOI...MALING KAU" mendengar teriakan tersebut korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya di lokasi jalan umum tersebut lalu Korban langsung berlari lalu Korban melempar helm yang dipakainya ke arah Terdakwa DEDE RAMADHANI Lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI mengambil helm dan melemparkan helm tersebut kepada Korban lalu Korban terus berlari ke arah perumahan yang berada di Jln. Bali Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI, dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA, dan GILANG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) juga ikut mengejar korban dengan berlari ke arah perumahan tersebut lalu pada saat itu

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDE RAMADHANI, dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA, dan ABDUL SALIM HARAHAHAP juga berteriak dengan berkata "MALING...MALING...MALING..." selanjutnya karena mendengar teriakan "MALING...MALING...MALING..." tersebut yang mana pada saat itu warga atau masyarakat di perumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya lalu masyarakat juga ikut membantu menangkap korban, selanjutnya korban terjatuh di jalan perumahan tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI langsung memukul bagian bahu kiri korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, lalu Terdakwa WITRA SANDI PURBA ikut memukul bagian muka korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan -Terdakwa sebanyak dua kali, GILANG menjambak rambut korban dan memukul bagian badan korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI memukul pundak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menelpon Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI untuk memberitahukan bahwa maling sepeda motor tersebut telah tertangkap di perumahan di Jln. Bali tersebut selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna merah datang ke lokasi tersebut dengan berboncengan lalu Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa HARUN PRAYOGA dan Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga juga datang ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa DEDE RAMADHANI ditarik oleh warga di perumahan tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa DEDE RAMADHANI "APA BETUL ITU MALING" lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI berkata "BETUL MALING ITU BANG, ADA BARBUTNYA JUGA".

Bahwa selanjutnya AZMI mengangkat tubuh korban dengan menggunakan dua tangannya ke sepeda motor Nmax warna merah yang dikendarainya tersebut yang mana pada saat itu korban didudukkan ditengah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan yang duduk paling belakang sambil memegang korban tersebut adalah AZMI, selanjutnya ABDUL SALIM HARAHAHAP membawa sepeda Honda Vario milik korban tersebut selanjutnya MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI membawa korban dan barang bukti tersebut menuju ke Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun Bahwa Selanjutnya pada saat sampai di Jalan Medan simpang Rambung Merah yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI memberhentikan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya tersebut karena Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAH mau berangkat bekerja sebagai satpam di PT.STTC, selanjutnya pada saat itu korban diturunkan dari sepeda motor, Kemudian Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAH menjambak rambut korban tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAH juga memukul bagian wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAH menendang bagian wajah korban tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali, kemudian AZMI memukul bagian perut korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA memukul bahu korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya AZMI mengangkat tubuh korban tersebut ke sepeda motor Nmax warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA bergantian membawa sepeda motor Nmax warna merah tersebut dan korban tetap didudukkan di tengah dipegangi oleh AZMI, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menelpon IDAM lalu DEDE RAMADHANI berkata kepada IDAM "MALINGNYA UDAH DAPAT BANG, TERUS MAU DIBAWA KEMANA" lalu IDAM berkata "KALAU MAU DIBAWA KESINI BIAR DIPANGGILKAN PERANGKAT DESA" lalu percakapan tersebut selesai.

Bahwa selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA dan AZMI membawa korban pencurian tersebut menuju ke Kampung Tengah Huta Sidomulyo lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI bergantian membawa sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI membonceng ABDUL SALIM HARAHAH, dan SOFIAN AMIN RANGKUTI, lalu Terdakwa WITRA SANDI PURBA membonceng Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN setelah sampai di Jalan Asahan Batu VI selanjutnya Terdakwa WITRA SANDI PURBA dan teman mengikuti Terdakwa HARUN PRAYOGA dan AZMI menuju ke warung TONO di Nagori Dolok Hataran tersebut lalu pada saat itu Terdakwa WITRA SANDI PURBA melihat warga sudah ramai berkumpul di lokasi warung TONO DAN korban sudah duduk di atas tanah lalu pada saat itu AZMI memukul bagian perut korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, SUKIMAN (DPO) menendang bagian badan sebelah kiri laki-laki tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali, RUTIM (DPO) memukul bagian muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak empat kali, lalu RUTIM juga menunjang bagian rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, RUDI juga memukul bagian muka korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan menendang bagian kepala korban tersebut dengan menggunakan kaki kanannya

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali, Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN memukul bagian muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak dua kali.

Bahwa selanjutnya AZMI berkata "CARI TALI BIAR KITA IKAT TANGANNYA" lalu AZMI berkata kepada Terdakwa HARUN PRAYOGA "IKAT PINGGANG ITU BUKA" lalu pada saat itu Terdakwa HARUN PRAYOGA membuka tali pinggang yang dipakai di celana korban tersebut lalu RUTIM mengambil ikat pinggang tersebut lalu RUTIM melilitkan tali pinggang tersebut ke leher laki-laki tersebut kemudian Terdakwa WITRA SANDI PURBA dan teman teman berusaha untuk melepaskan tali pinggang tersebut dari leher korban tersebut lalu, kemudian RUTIM menyiram air kuah bakso ke muka korban lalu saksi GILANG mengelap bagian wajah laki-laki tersebut dengan menggunakan baju korban lalu selanjutnya saksi GILANG dan Terdakwa RAJASANDI IRAWAN dengan berbonceng tiga pergi membawa korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa DEDE RAMADHANI yang mana pada saat itu posisi korban sudah tergeletak di atas tanah dibawah lampu selanjutnya beberapa menit kemudian pihak Polisi dari Polsek Bangun datang ke lokasi tersebut selanjutnya pihak Polisi dari Polsek Bangun dibantu dengan warga langsung membawa korban pencurian tersebut ke Puskesmas Perumnas Batu Anam untuk mendapatkan pertolongan pertama atau perobatan karena pada saat itu kondisi korban tersebut dalam keadaan lemas, dan Korban tidak ada respon/ sudah pingsan, selanjutnya pihak Polisi dari Polsek Bangun datang ke lokasi tersebut dan selanjutnya Polisi dari Polsek Bangun dengan dibantu warga membawa Korban menuju Puskesmas Perumnas Batu Anam untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Bahwa dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban ALEXANDER SINAGA akibat perbuatan Terdakwa I DEDE RAMADHANI , Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN mengakibatkan Korban mengalami luka di sekujur tubuh hingga akhirnya Korban Meninggal Dunia. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 691/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 26Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp. FM terhadap seseorang yang bernama ALEXANDER SINAGA diperoleh hasil dengan kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, perkiraan usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar grade satu pada anggota gerak atas. Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak; Luka memar pada kepala, leher, pinggang bokong, dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam; pelebaran pembuluh darah pada otak; bintik perdarahan pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka memar pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam selaput keras otak menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I DEDE RAMADHANI , Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI , dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2024, bertempat di samping rumah Terdakwa I DEDE RAMADHANI yang berada di Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI menggunakan sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAP untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun tersebut selanjutnya setelah Terdakwa DEDE RAMADHANI selesai membeli rokok lalu terkejut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario125 warna hitam dengan pelat nomor polisi BK-3684-NAO, dengan nomor Rangka :MH1JFU11XFK210047, dan nomor Mesin : JFU1E-1209887 tersebut telah hilang dari lokasi kejadian

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menyuruh teman-temannya untuk melakukan pencarian sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAHAP dan agar dapat menunggu disetiap simpang yang berdekatan tersebut, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menjumpai pemilik warung sembako tersebut untuk melihat rekaman CCTV yang ada di warung sembako tersebut. Selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa DEDE RAMADHANI dan teman temannya pergi ke kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencarian yang diduga korban pencurian sepeda motor milik DERMAWAN HARAHAHAP.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA melihat Korban ALEXANDER SINAGA tersebut berada di Jln. Bali Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sedang mengisi minyak sepeda motor yang dicuri oleh korban tersebut di kedai yang menjual minyak eceran di jalan umum tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA berhenti di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa WITRA SANDI PURBA berteriak dengan berkata "WOI...MALING KAU" mendengar teriakan tersebut korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya di lokasi jalan umum tersebut lalu Korban langsung berlari lalu Korban melempar helm yang dipakainya ke arah Terdakwa DEDE RAMADHANI Lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI mengambil helm dan melemparkan helm tersebut kepada Korban lalu Korban terus berlari kearah perumahan yang berada di Jln. Bali Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI, dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA, dan GILANG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) juga ikut mengejar korban dengan berlari ke arah perumahan tersebut lalu pada saat itu Terdakwa DEDE RAMADHANI, dan Terdakwa WITRA SANDI PURBA, dan ABDUL SALIM HARAHAHAP juga berteriak dengan berkata "MALING..MALING...MALING..." selanjutnya karena mendengar teriakan "MALING...MALING...MALING..." tersebut yang mana pada saat itu warga atau masyarakat di perumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya lalu masyarakat juga ikut membantu menangkap korban, selanjutnya korban terjatuh di jalan perumahan tersebut, kemudian para terdakwa mulai melakukan penganiayaan kepada korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa DEDE RAMADHANI langsung memukul bagian bahu kiri korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, lalu Terdakwa WITRA SANDI PURBA ikut memukul bagian muka korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan-Terdakwa sebanyak dua kali, GILANG menjambak rambut korban dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian badan korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI memukul pundak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menelpon Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI untuk memberitahukan bahwa maling sepeda motor tersebut telah tertangkap di perumahan di Jln. Bali tersebut selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna merah datang ke lokasi tersebut dengan berboncengan lalu Terdakwa SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa HARUN PRAYOGA dan Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga juga datang ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa DEDE RAMADHANI ditarik oleh warga di perumahan tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa DEDE RAMADHANI "APA BETUL ITU MALING" lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI berkata "BETUL MALING ITU BANG, ADA BARBUTNYA JUGA".

Bahwa selanjutnya AZMI mengangkat tubuh korban dengan menggunakan dua tangannya ke sepeda motor Nmax warna merah yang dikendarainya tersebut yang mana pada saat itu korban duduk di tengah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan yang duduk paling belakang sambil memegang korban tersebut adalah AZMI, selanjutnya ABDUL SALIM HARAHAHAP membawa sepeda Honda Vario milik korban tersebut selanjutnya MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI membawa korban dan barang bukti tersebut menuju ke Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun Bahwa Selanjutnya pada saat sampai di Jalan Medan simpang Rambung Merah yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP dan AZMI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut karena Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP mau berangkat bekerja sebagai satpam di PT.STTC, selanjutnya pada saat itu korban diturunkan dari sepeda motor, Kemudian Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP menjambak rambut korban tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP juga memukul bagian wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP menendang bagian wajah korban tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali, kemudian AZMI memukul bagian perut korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA memukul bahu korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya AZMI

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh korban tersebut ke sepeda motor Nmax warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA bergantian membawa sepeda motor Nmax warna merah tersebut dan korban tetap didudukkan di tengah dipegangi oleh AZMI, selanjutnya Terdakwa DEDE RAMADHANI menelpon IDAM lalu DEDE RAMADHANI berkata kepada IDAM "MALINGNYA UDAH DAPAT BANG, TERUS MAU DIBAWA KEMANA" lalu IDAM berkata "KALAU MAU DIBAWA KESINI BIAR DIPANGGILKAN PERANGKAT DESA" lalu percakapan tersebut selesai.

Bahwa selanjutnya Terdakwa HARUN PRAYOGA dan AZMI membawa korban pencurian tersebut menuju ke Kampung Tengah Huta Sidomulyo lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI bergantian membawa sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI membonceng ABDUL SALIM HARAHAHAP, dan SOFIAN AMIN RANGKUTI, lalu Terdakwa WITRA SANDI PURBA membonceng Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN setelah sampai di Jalan Asahan Batu VI selanjutnya Terdakwa WITRA SANDI PURBA dan teman mengikuti Terdakwa HARUN PRAYOGA dan AZMI menuju ke warung TONO di Nagori Dolok Hataran tersebut lalu pada saat itu Terdakwa WITRA SANDI PURBA melihat warga sudah ramai berkumpul di lokasi warung TONO DAN korban sudah duduk di atas tanah lalu pada saat itu AZMI memukul bagian perut korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, SUKIMAN (DPO) menendang bagian badan sebelah kiri laki-laki tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali, RUTIM (DPO) memukul bagian muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak empat kali, lalu RUTIM juga menunjang bagian rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, RUDI juga memukul bagian muka korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan menendang bagian kepala korban tersebut dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, Terdakwa RAJA SANDI IRAWAN memukul bagian muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak dua kali.

Bahwa selanjutnya AZMI berkata "CARI TALI BIAR KITA IKAT TANGANNYA" lalu AZMI berkata kepada Terdakwa HARUN PRAYOGA "IKAT PINGGANG ITU BUKA" lalu pada saat itu Terdakwa HARUN PRAYOGA membuka tali pinggang yang dipakai di celana korban tersebut lalu RUTIM mengambil ikat pinggang tersebut lalu RUTIM melilitkan tali pinggang tersebut ke leher laki-laki tersebut kemudian Terdakwa WITRA SANDI PURBA dan teman teman berusaha untuk melepaskan tali pinggang tersebut dari leher korban tersebut lalu, kemudian RUTIM menyiram air kuah bakso ke muka korban lalu saksi GILANG mengelap bagian wajah laki-laki tersebut dengan menggunakan baju korban lalu selanjutnya

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GILANG dan Terdakwa RAJASANDI IRAWAN dengan berbonceng tiga pergi membawa korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwaa DEDE RAMADHANI yang mana pada saat itu posisi korban sudah tergeletak di atas tanah dibawah lampu selanjutnya beberapa menit kemudian pihak Polisi dari Polsek Bangun datang ke lokasi tersebut selanjutnya pihak Polisi dari Polsek Bangun dibantu dengan warga langsung membawa korban pencurian tersebut ke Puskesmas Perumnas Batu Anam untuk mendapatkan pertolongan pertama atau perobatan karena pada saat itu kondisi korban tersebut dalam keadaan lemas, dan Korban tidak ada respon/ sudah pingsan, selanjutnya pihak Polisi dari Polsek Bangun datang ke lokasi tersebut dan selanjutnya Polisi dari Polsek Bangun dengan dibantu warga membawa Korban menuju Puskesmas Perumnas Batu Anam untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka di sekujur tubuh hingga akhirnya Korban Meninggal Dunia. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 691/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 26Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp. FM terhadap seseorang yang bernama ALEXANDER SINAGA diperoleh hasil dengan kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, perkiraan usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar grade satu pada anggota gerak atas. Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak; Luka memar pada kepala, leher, pinggang bokong, dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam; pelebaran pembuluh darah pada otak; bintik perdarahan pada otak.Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka memar pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam selaput keras otak menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum peneriksaan dilakukan.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISBET SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yaitu anak kandung saksi yang bernama Alexander Sinaga yang dilakukan oleh Terdakwa I Dede Ramadhani, Terdakwa II Harun Prayoga, Terdakwa III Witra Sandi Purba, Terdakwa IV Muhammad Prasakti Harahap, Terdakwa V Sofian Amin Rangkuti, Terdakwa VI Raja Sandy Irawan Siahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, disamping rumah Dede Ramadhani yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dapat terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu pada saat itu saksi didatangi oleh anggota Polisi dari Polsek Bangun lalu Polisi memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama ALEXANDER SINAGA sedang di rawat di Puskesmas Batu Anam, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi langsung pergi ke Puskesmas Batu Anam sesampainya di Puskesmas Batu Anam lalu saksi bertanya kepada petugas Puskesmas Batu Anam selanjutnya atas informasi dari petugas Puskesmas Batu Anam yang menjelaskan bahwa anak saksi tersebut sudah dirujuk ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematang Siantar selanjutnya setelah saksi tiba di rumah sakit umum tersebut lalu saksi bertanya kepada petugas rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar tersebut lalu pada saat itu petugas rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar menjelaskan bahwa kondisi anak saksi yang bernama ALEXANDER SINAGA tersebut sedang kritis dan sedang dirawat di kamar darurat selanjutnya saksi langsung pergi melihat anak saksi tersebut lalu pada saat itu saksi melihat anak saksi yang bernama ALEXANDER SINAGA sedang dirawat di rumah sakit umum Djasamen

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saragih Pematangsiantar tersebut dalam keadaan luka lebam dibagian wajahnya dan bengkak dibagian kepalanya lalu saksi menjaga anak saksi tersebut di rumah sakit umum tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 09.10 Wib yang mana petugas di rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar menjelaskan anak saksi yang bernama ALEXANDER SINAGA telah meninggal dunia, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangun agar pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa ketika saksi sampai di Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih korban sedang kritis dan di rawat dikamar darurat dalam keadaan luka lebam dibagian wajahnya dan bengkak dibagian kepalanya;
- Bahwa dapat saksi ketahui pelaku yang menganiaya korban ada 6 orang, setelah pelaku Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Muhammad Prasakti Harahap, Harun Prayoga, Raja Sandy Irawan Siahaan diamankan Polsek Bangun;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yang mana korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan bengkak dibagian kepala sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematang Siantar pada saat sedang dilakukan pengobatan atau perawatan;
- Bahwa korban sebelumnya di rawat dirumah sakit umum Djasamen Saragih pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di rumah sakit umum Djasamen Saragih;
- Terhadap keterangan saksi anak tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dermawan Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yaitu anak kandung saksi yang bernama Alexander Sinaga yang dilakukan oleh Terdakwa I Dede Ramadhani, Terdakwa II Harun Prayoga, Terdakwa III Witra Sandi Purba, Terdakwa IV Muhammad Prasakti Harahap, Terdakwa V Sofian Amin Rangkuti, Terdakwa VI Raja Sandy Irawan Siahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, disamping rumah Dede Ramadhani yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban Alexander Sinaga yang dilakukan oleh Terdakwa I. Dede Ramadhani, Terdakwa II. Harun Prayoga, Terdakwa III. Witra Sandi Purba, Terdakwa IV. Muhammad Prasakti Harahap, Terdakwa V. Sofian Amin Rangkuti, Terdakwa VI. Raja Sandy Irawan Siahaan;
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah menitipkan sepeda motor saksi di bengkel milik DEDE RAMDHANI untuk diperbaiki yang telah diantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI /keponakan saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapatkan telpon dari adik saksi MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP yang mengatakan jikalau sepeda motor saksi telah hilang, karena pada saat itu saksi sedang berada di luar kota yaitu di Batu Bara sambil jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian saksi menyuruh adik saksi MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP agar menyarankan si DEDE RAMADHANI untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek, Kemudian oleh adik saksi MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP mengatakan, Bang..ini ada rekaman CCTVnya yaitu rekaman CCTV yang ada diwarung sini dan ada yang kenal yang katanya adalah orang Tanjung Pinggir dan selanjutnya mengatakan kepada saksi "biar kami cari kesana dulu bang namun saksi melarangnya supaya membuat laporan dulu saja ke Polisi. Akan tetapi MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP mengatakan supaya dicari dulu ke daerah Tanjung Pinggir, takutnya keburu hilang, sehingga saksi mengatakan terserah kalianlah. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, saksi mendapat informasi dari MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP yang mengatakan bahwa pelakunya sudah dapat berikut dengan sepeda motornya;
- Bahwa kondisi Korban yaitu dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan pada bahagian wajahnya terdapat luka lebam;
- Bahwa dapat saksi ketahui pelaku yang menganiaya korban ada 6 orang, setelah pelaku Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Muhammad Prasakti Harahap, Harun Prayoga, Raja Sandy Irawan Siahaan diamankan Polsek Bangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun beberapa hari setelah kejadian tersebut saksi mendengar informasi jikalau korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi anak tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Gilang Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan sebagai tersangka, dalam kasus pembunuhan terhadap korban Alexander Sinaga bersama Terdakwa I. Dede Ramadhani, Terdakwa II. Harun Prayoga, Terdakwa III. Witra Sandi Purba, Terdakwa IV. Muhammad Prasakti Harahap, Terdakwa V. Sofian Amin Rangkuti, Terdakwa VI. Raja Sandy Irawan Siahaan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, disamping rumah Dede Ramadhani yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira Pukul 17.00 Wib, pada saat itu saksi pulang mengantar tuak bertemu dengan Witra Sandi Purba di Karang Anyer lalu saya tanya mau kemana, lalu dia bilang hilang sepeda motor Dermawan Harahap, lalu saksi mengikuti Witra Sandi Purba sampai ke Timuran, selanjutnya saksi pulang ke Batu VII, dan setelah selesai mandi saksi pergi bersama Alek kerumah Dede Ramadhani, lalu saksi tanya apakah sudah ketemu, lalu Dede Ramdhani mengatakan belum ketemu, lalu kami melakukan pencarian sampai dengan Tanjung Pinggir kami keliling keliling sampai keperumahan DL Sitorus di Jalan Bali lalu saya melihat Dede Ramadhani bersama Witra Sandi Purba turun dari sepeda motor mengejar pelaku dan setelah tertangkap kami membawa korban kerumah DEDE RAMADHANI yang berada di Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha, dan sesampainya disana sudah ada Pangulu dan tidak berapa lama Polisi juga datang dan membawa korban beserta kami ke Polsek Bangun;
- Bahwa kondisi korban pada saat sampai kedepan rumah Dede Ramadhani yaitu dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan pada bahagian wajahnya terdapat luka lebam;
- Bahwa ada 7 orang, saksi Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Muhammad Prasakti Harahap, Harun Prayoga, Raja Sandy Irawan Siahaan diamankan Polsek Bangun;
- Bahwa karena korban melakukan pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa kondisi Korban pada saat sampai didepan rumah Dede Ramadhani yaitu dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan pada bahagian wajahnya terdapat luka lebam;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi anak tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DEDE RAMADHANI;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Alexander Sinaga meninggal dunia;

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;

- Bahwa dapat jalaskan awal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAH tersebut dihantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa (DEDE RAMADHANI) untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa (DEDE RAMADHANI) menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu saya (DEDE RAMADHANI) memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika mau pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu kami melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa (DEDE RAMADHANI) berboncengan dengan WITRA PURBA, lalu ABDUL SALIM HARAHAH membonceng temannya yang bernama GILANG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu kami berhenti

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneriaki dengan berkata “Woi... Maling Kau” lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu kami mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu terdakwa menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban kami bawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa memukul bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya;
- Bahwa seketika karena terdakwa dan Para Terdakwa lainnya emosi dan tidak senang karena korban tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa karena masyarakat diperumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya akibat terdakwa dan para Terdakwa berteriak “maling.. maling.. maling”;
- Bahwa adapun sebab terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban karena kami emosi dan tidak senang karena korban pelaku pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban yang mencuri sepeda motor tersebut adalah dari CCTV di warung sembako tempat korban mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah terdakwa bersama atas nama Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Harun Prayoga, Muhammad Prasakti Harahap, Azmi, Gilang (nama panggilan) dan Ojak (nama panggilan);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut juga ikut menumbuk bagian bahu sebelah kiri pelaku tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban pada waktu kejadian tersebut, namun terdakwa ada melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;

2. Terdakwa II HARUN PRAYOGA;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Alexander Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa dapat jelaskan awal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAHAP tersebut diantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa (DEDE RAMADHANI) untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa (DEDE RAMADHANI) menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu saya (DEDE RAMADHANI) memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika mau pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu kami melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa (DEDE RAMADHANI) berboncengan dengan WITRA PURBA, lalu ABDUL SALIM HARAHAHAP membonceng temannya yang bernama GILANG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu kami berhenti dan meneriaki dengan berkata “Woi... Maling Kau” lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu kami mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu terdakwa menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban kami bawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa memukul bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya;
- Bahwa seketika karena terdakwa dan Para Terdakwa lainnya emosi dan tidak senang karena korban tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa karena masyarakat diperumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya akibat terdakwa dan para Terdakwa berteriak “maling.. maling.. maling”;
- Bahwa adapun sebab terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban karena kami emosi dan tidak senang karena korban pelaku pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban yang mencuri sepeda motor tersebut adalah dari CCTV di warung sembako tempat korban mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah terdakwa bersama atas nama Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Harun Prayoga, Muhammad Prasakti Harahap, Azmi, Gilang (nama panggilan) dan Ojak (nama panggilan);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut juga ikut menumbuk bagian bahu sebelah kiri pelaku tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban pada waktu kejadian tersebut, namun terdakwa ada melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;

3. Terdakwa III WITRA SANDI PURBA;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Alexander Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa dapat jelaskan awal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAHAP tersebut dihantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa (DEDE RAMADHANI) untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa (DEDE RAMADHANI) menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu saya (DEDE RAMADHANI) memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika mau pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu kami melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa (DEDE RAMADHANI) berboncengan dengan WITRA PURBA, lalu ABDUL SALIM HARAHAHAP membonceng temannya yang bernama GILANG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu kami berhenti dan meneriaki dengan berkata “Woi... Maling Kau” lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu kami mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu terdakwa menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban kami bawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa memukul bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya;
- Bahwa seketika karena terdakwa dan Para Terdakwa lainnya emosi dan tidak senang karena korban tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa karena masyarakat diperumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya akibat terdakwa dan para Terdakwa berteriak “maling.. maling.. maling”;
- Bahwa adapun sebab terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban karena kami emosi dan tidak senang karena korban pelaku pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban yang mencuri sepeda motor tersebut adalah dari CCTV di warung sembako tempat korban mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah terdakwa bersama atas nama Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Harun Prayoga, Muhammad Prasakti Harahap, Azmi, Gilang (nama panggilan) dan Ojak (nama panggilan);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut juga ikut menumbuk bagian bahu sebelah kiri pelaku tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban pada waktu kejadian tersebut, namun terdakwa ada melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;

4. Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Alexander Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa dapat jelaskan awal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAHAP tersebut diantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa (DEDE RAMADHANI) untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa (DEDE RAMADHANI) menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu saya (DEDE RAMADHANI) memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika mau pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu kami melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa (DEDE RAMADHANI) berboncengan dengan WITRA PURBA, lalu ABDUL SALIM HARAHAHAP membonceng temannya yang bernama GILANG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu kami berhenti dan meneriaki dengan berkata “Woi... Maling Kau” lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu kami mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu terdakwa menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban kami bawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa memukul bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya;
- Bahwa seketika karena terdakwa dan Para Terdakwa lainnya emosi dan tidak senang karena korban tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa karena masyarakat diperumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya akibat terdakwa dan para Terdakwa berteriak “maling.. maling.. maling”;
- Bahwa adapun sebab terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban karena kami emosi dan tidak senang karena korban pelaku pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban yang mencuri sepeda motor tersebut adalah dari CCTV di warung sembako tempat korban mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah terdakwa bersama atas nama Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Harun Prayoga, Muhammad Prasakti Harahap, Azmi, Gilang (nama panggilan) dan Ojak (nama panggilan);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut juga ikut menumbuk bagian bahu sebelah kiri pelaku tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban pada waktu kejadian tersebut, namun terdakwa ada melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;

5. Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Alexander Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa dapat jelaskan awal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAH tersebut diantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa (DEDE RAMADHANI) untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa (DEDE RAMADHANI) menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu saya (DEDE RAMADHANI) memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika mau pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu kami melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa (DEDE RAMADHANI) berboncengan dengan WITRA PURBA, lalu ABDUL SALIM HARAHAH membonceng temannya yang bernama GILANG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu kami berhenti dan meneriaki dengan berkata “Woi... Maling Kau” lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu kami mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu terdakwa menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban kami bawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa memukul bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya;
- Bahwa seketika karena terdakwa dan Para Terdakwa lainnya emosi dan tidak senang karena korban tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa karena masyarakat dipemukulan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya akibat terdakwa dan para Terdakwa berteriak “maling.. maling.. maling”;
- Bahwa adapun sebab terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban karena kami emosi dan tidak senang karena korban pelaku pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban yang mencuri sepeda motor tersebut adalah dari CCTV di warung sembako tempat korban mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah terdakwa bersama atas nama Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Harun Prayoga, Muhammad Prasakti Harahap, Azmi, Gilang (nama panggilan) dan Ojak (nama panggilan);

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut juga ikut menumbuk bagian bahu sebelah kiri pelaku tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban pada waktu kejadian tersebut, namun terdakwa ada melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;

6. Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Alexander Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa dapat jelaskan awal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAH tersebut diantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa (DEDE RAMADHANI) untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa (DEDE RAMADHANI) menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu saya (DEDE RAMADHANI) memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika mau pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu kami melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa (DEDE RAMADHANI) berboncengan dengan WITRA PURBA, lalu ABDUL SALIM HARAHAH membonceng temannya yang bernama GILANG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu kami berhenti dan meneriaki dengan berkata “Woi... Maling Kau” lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu kami mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu terdakwa menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban kami bawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

- Bahwa terdakwa memukul bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya;
- Bahwa seketika karena terdakwa dan Para Terdakwa lainnya emosi dan tidak senang karena korban tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa karena masyarakat diperumahan tersebut langsung berkeluaran dari rumahnya akibat terdakwa dan para Terdakwa berteriak “maling.. maling.. maling”;
- Bahwa adapun sebab terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban karena kami emosi dan tidak senang karena korban pelaku pencurian sepeda motor milik Dermawan Harahap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban yang mencuri sepeda motor tersebut adalah dari CCTV di warung sembako tempat korban mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah terdakwa bersama atas nama Dede Ramadhani, Witra Purba, Sofian Amin Rangkuti, Harun Prayoga, Muhammad Prasakti Harahap, Azmi, Gilang (nama panggilan) dan Ojak (nama panggilan);

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian tersebut juga ikut menumbuk bagian bahu sebelah kiri pelaku tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban pada waktu kejadian tersebut, namun terdakwa ada melihat korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa berawal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa DEDE RAMADHANI pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAH tersebut dihantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa DEDE RAMADHANI untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa DEDE RAMADHANI menggunakan sepeda motor milik Dermawan Harahap tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika Terdakwa DEDE RAMADHANI hendak pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa DEDE RAMADHANI menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu para Terdakwa melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa DEDE RAMADHANI berboncengan dengan Terdakwa WITRA PURBA, selanjutnya Terdakwa ABDUL SALIM HARAHAH membonceng temannya yang bernama anak GILANG;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu para Terdakwa berhenti dan meneriaki dengan berkata "Woi... Maling Kau" lalu korban berlari ke arah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban, para Terdakwa membawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban bersama anak Gilang masing, masing ada yang memukul, menumbuk bagian bahu sebelah kiri, badan wajah yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam dibagian wajah dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 691/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp. FM terhadap seseorang yang bernama ALEXANDER SINAGA diperoleh hasil dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar grade satu pada anggota gerak atas. Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak; Luka memar pada kepala, leher, pinggang bokong, dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam; pelebaran pembuluh darah pada otak; bintik perdarahan pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. sebab kematian adalah luka memar pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam selaput keras otak menyebabkan mati lemas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa”, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah enam orang, yaitu Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN sebagai anak dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai anak, yang saat dalam persidangan mengaku bernama Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas anak dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa anak yang diajukan disidang adalah Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan kematian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat atau senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb atau dapat pula dimaknai dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di samping rumah terdakwa yang berada di Huta VIII Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;

Menimbang, bahwa berawal kejadian tersebut karena hilang sepeda motor yang terdakwa DEDE RAMADHANI pakai, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu sepeda milik DERMAWAN HARAHAHAP tersebut diantarkan oleh SOFIAN AMIN RANGKUTI ke bengkel milik terdakwa DEDE RAMADHANI untuk diservis, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa DEDE RAMADHANI menggunakan sepeda motor milik Dermawan Harahap tersebut untuk membeli rokok di toko sembako milik Bu IRMA lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memarkirkan sepeda motor tersebut di samping toko sembako milik

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu IRMA yang berada di Jln. Asahan Km. VII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab Simalungun dan ketika Terdakwa DEDE RAMADHANI hendak pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi, lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI memberitahukan kepada Abdul Salim Harahap yaitu adik dari Dermawan Harahap selaku pemilik sepeda motor, lalu terdakwa DEDE RAMADHANI menghubungi teman-teman terdakwa untuk menjaga setiap simpang dan setelah itu meminta rekaman CCTV yang ada diwarung bu Irma, lalu para Terdakwa melakukan pencarian sampai ke Jalan Bali, Pematang Siantar, dimana terdakwa DEDE RAMADHANI berboncengan dengan Terdakwa WITRA PURBA, selanjutnya Terdakwa ABDUL SALIM HARAHAH membonceng temannya yang bernama anak GILANG;

Menimbnag, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu kami melihat korban di jalan Bali sedang mengisi minyak dengan membawa sepeda motor milik Dermawan Harahap lalu para Terdakwa berhenti dan meneriaki dengan berkata "Woi... Maling Kau" lalu korban berlari kearah perumahan dengan menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa mengejar dengan dibantu masyarakat sekitar dan akhirnya korban tertangkap, lalu kami melakukan pemukulan dan masyarakat setempat juga melakukan pemukulan kepada korban lalu Terdakwa DEDE RAMADHANI menghubungi Sofian Amin Rangkuti dengan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan lalu beberapa menit kemudian Muhammad Prasakti Harahap datang dengan berboncengan dengan Azmi lalu Sofian Amin Rangkuti dan Harun Prayoga dan Raja Sandy Irawan datang dengan tarik tiga setelah itu korban, para Terdakwa membawa ke depan rumah Dede Ramadhani Huta VIII Batu VII Nagori Silau Malaha dan sesampainya disana kami turunkan dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Pangulu datang dan juga datang dari Polsek Bangun lalu korban dibawa ke Puskesmas Batu Anam lalu kami dibawa ke Polsek Bangun untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban bersama anak Gilang masing, masing ada yang memukul, menumbuk bagian bahu sebelah kiri, badan wajah yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam dibagian wajah dan akibat penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia dirumah sakit umum Djasamen Saragih dihubungkan dengan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 691/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp. FM terhadap seseorang yang bernama ALEXANDER SINAGA diperoleh hasil dengan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar grade satu pada anggota gerak atas. Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak; Luka memar pada kepala, leher, pinggang bokong, dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam; pelebaran pembuluh darah pada otak; bintik perdarahan pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. sebab kematian adalah luka memar pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam selaput keras otak menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang memukul menendang telah mengakibatkan kematian orang yaitu korban sehingga unsur "*secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke (3) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat para Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan para Terdakwa dari tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kematian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik anak maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDE RAMADHANI, Terdakwa II HARUN PRAYOGA, Terdakwa III WITRA SANDI PURBA, Terdakwa IV MUHAMMAD PRASAKTI HARAHAP, Terdakwa V SOFIAN AMIN RANGKUTI, dan Terdakwa VI RAJA SANDY IRAWAN SIAHAAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.,